Fiche 3 — Cours complet, Axe 2 : Organisation administrative — administration centrale, déconcentrée, le préfet

2026-S45 — du 02/11/2026 au 08/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Livraison quotidienne J2

Cours — Axe 2 : L'organisation administrative de l'État : centrale, déconcentrée, et l'institution préfectorale

Introduction : l'administration comme architecture, pas comme organigramme abstrait

Parler de « l'administration » comme d'un acteur homogène est une erreur classique. L'administration française est une architecture à plusieurs niveaux : des ministères centraux qui conçoivent et pilotent, des services déconcentrés qui appliquent sur le territoire, des opérateurs et établissements publics qui exécutent des missions opérationnelles, et des autorités indépendantes qui régulent. Comprendre cette architecture, c'est comprendre qui décide, qui finance, qui exécute et qui contrôle — la grille de lecture indispensable pour tout cadre.

Ce cours est organisé en cinq chapitres : l'administration centrale ; la déconcentration et les services territoriaux de l'État ; le préfet, institution pivot ; les autorités administratives indépendantes ; les opérateurs et établissements publics.

Chapitre I — L'administration centrale

1. Les ministères et les ministres

Chaque ministère est placé sous l'autorité d'un ministre nommé par le Président de la République sur proposition du Premier ministre (art. 8 de la Constitution). Le ministre définit la politique de son ministère, la traduit en instructions pour les services, et est responsable devant le Parlement de l'action de son administration (art. 20 et 49). L'organisation interne varie selon les ministères : directions générales (DG), directions d'administration centrale, services à compétence nationale.

2. Les cabinets ministériels et les secrétariats généraux

Le **cabinet ministériel** assiste le ministre dans ses fonctions politiques et de représentation (conseillers nommés intuitu personae, révocables ad nutum) : il ne décide pas à la place de l'administration. Le **secrétariat général** (ou secrétariat général du ministère) assure la coordination interne, la gestion des ressources humaines et budgétaires du ministère, et la continuité administrative au-delà des alternances politiques. Cette distinction entre fonction politique (cabinet) et fonction administrative permanente (secrétariat général, directions) est fondamentale pour comprendre la stabilité de l'État à travers les gouvernements.

3. Les fonctions transversales : SGG et SGAR

Le **Secrétariat général du Gouvernement (SGG)**, placé auprès du Premier ministre, organise le travail gouvernemental et interministériel : préparation des conseils des ministres, arbitrages interministériels, suivi de l'exécution des décisions. Le **Secrétariat général des affaires européennes (SGAE/SGAR)**, également auprès du Premier ministre, coordonne la position française dans les négociations européennes et veille à la transposition du droit de l'UE. Pour un cadre, ces deux secrétariats sont les points de passage obligés des dossiers interministériels et européens.

4. Les inspections générales et le contrôle interne

Les **inspections générales** (IGF, IGA, IGAS, inspection de l'éducation, etc.) sont des corps de contrôle et d'évaluation placés auprès des ministres : elles diligentent des missions d'inspection, d'audit et d'évaluation, et leurs rapports alimentent la décision publique. Elles illustrent la fonction de contrôle interne de l'administration, distincte du contrôle externe (Cour des comptes, Parlement, juridictions).

Transition. Mais l'administration centrale ne suffit pas à gouverner un territoire de 550 000 km² : l'État agit aussi par des services déconcentrés — chapitre II.

Chapitre II — La déconcentration et les services territoriaux de l'État

1. Déconcentration et décentralisation : la distinction opérationnelle

La **déconcentration** transfère des attributions à l'intérieur de l'État, du ministre vers des agents territoriaux placés sous son autorité hiérarchique : le préfet de département agit « au nom de l'État » et peut être révoqué par le ministre. La **décentralisation** (loi du 2 mars 1982) transfère des compétences à des collectivités élues, agissant en leur nom propre. La même politique publique peut mobiliser les deux : l'éducation relève de l'État (programmes, enseignants) via les services déconcentrés (rectorats, académies), mais les écoles primaires appartiennent aux communes (bâtiments, personnel non enseignant).

2. L'architecture territoriale de l'État

- **Le préfet de région** : représentant de l'État dans la région, il coordonne les politiques publiques territoriales, pilote les services déconcentrés de l'État dans la région (institué par décret du 14 février 1959, missions précisées par la circulaire du 10 juin 1964, renforcé depuis la réforme de l'administration territoriale de l'État de 2009-2010).
- **Le préfet de département** : représentant de l'État dans le département, créé par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800).
- **Les sous-préfets** : relais dans les arrondissements.
- **Les directions régionales** et les **directions départementales interministérielles (DDI)** : services déconcentrés des ministères regroupés au niveau territorial.
- **Les services spécialisés** : services académiques (éducation), directions départementales des finances publiques (DDFIP), agences régionales de santé (ARS), services territoriaux des opérateurs.

3. Les rapports hiérarchiques et fonctionnels

Deux types de rapports coexistent : le rapport **hiérarchique** (subordination directe, le supérieur peut donner des ordres, révoquer) et le rapport **fonctionnel** (le service déconcentré reçoit des instructions techniques du ministère, mais relève hiérarchiquement du préfet pour la coordination territoriale). Cette dualité — le préfet coordonne, le ministre pilote techniquement — est une source classique de tensions dans la conduite des politiques publiques territoriales.

Chapitre III — Le préfet : institution pivot de l'État territorial

1. Statut et nomination

Le préfet est nommé par décret en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Intérieur (art. 13 de la Constitution pour les emplois civils supérieurs). Il est révocable ad nutum, ce qui garantit sa fidélité au Gouvernement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'Intérieur.

2. Les compétences du préfet

Le préfet exerce des compétences variées : **représentation de l'État** et relais du Gouvernement dans le département ; **police administrative** (ordre public, sécurité, salubrité) ; **contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales** depuis la loi du 2 mars 1982 (a posteriori, déférable au tribunal administratif) ; **contrôle budgétaire** des collectivités avec les chambres régionales des comptes ; **coordination des services déconcentrés** de l'État ; **gestion des crises** (plans ORSEC, sécurité civile) ; **pouvoir de dérogation** dans certains domaines pour adapter l'application des règles aux réalités locales ; conduite des politiques publiques territoriales (contrats État-région, fonds européens).

3. Les relations avec les élus locaux

Depuis 1982, le préfet n'est plus l'exécutif local (remplacé par le président du conseil départemental/régional et le maire), mais il demeure le garant de la légalité et le partenaire des collectivités dans la mise en œuvre des politiques publiques. Les conférences territoriales et les contrats de plan organisent cette coopération. Les limites de son autorité : il ne commande pas les services qui ont un lien fonctionnel fort avec leur ministère (ex. : gendarmerie, certaines directions), ni les opérateurs de l'État.

4. Les débats contemporains

Les réformes récentes (réforme de l'administration territoriale de l'État, loi 3DS du 21 février 2022) interrogent le rôle du préfet : renforcement de la coordination régionale, déconcentration accrue des décisions, évolution du contrôle de légalité. Le débat porte sur la « territorialisation » de l'État : faut-il renforcer le préfet de région ou au contraire donner plus d'autonomie aux collectivités ?

Transition. L'État ne gouverne pas qu'avec ses propres services : il s'appuie aussi sur des autorités indépendantes et des opérateurs — chapitres IV et V.

Chapitre IV — Les autorités administratives indépendantes (AAI) et autorités publiques indépendantes (API)

1. Définition et statut

Les AAI/API sont des organismes administratifs qui agissent au nom de l'État mais disposent d'une **indépendance** garantie par leur statut (membres nommés pour un mandat non révocable, incompatibilités, règles de procédure). Elles exercent des pouvoirs de **régulation** (édiction de normes, autorisations), de **sanction** (pouvoir de répression administrative) et des fonctions **consultatives**. Leurs décisions sont soumises au contrôle du juge administratif (ou judiciaire pour certaines).

2. Les principales AAI

- **Autorité de la concurrence** (issue de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008, codifiée au livre IV du Code de commerce) : contrôle des concentrations, lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, avis.

- **ARCOM** (loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, fusion du CSA et de l'HADOPI) : régulation audiovisuelle et numérique.
- **CNIL** (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; RGPD, règlement (UE) 2016/679) : protection des données personnelles, contrôle des traitements, sanctions.
- **HATVP** (loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013) : transparence de la vie publique, prévention des conflits d'intérêts des élus et hauts fonctionnaires.
- **AMF** (créée par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003) : régulation des marchés financiers.
- **Défenseur des droits** (loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, art. 71-1 de la Constitution) : défense des droits des usagers, lutte contre les discriminations, protection de l'enfance.

3. Les enjeux : fragmentation de l'autorité étatique ?

Le développement des AAI répond à la spécialisation des politiques publiques et à la nécessité d'une expertise indépendante. Mais il pose la question de la **fragmentation de l'autorité de l'État** : qui est responsable quand une AAI et un ministère ont des positions divergentes ? L'articulation avec les ministères se fait par la nomination de leurs membres et le contrôle parlementaire et juridictionnel.

Chapitre V — Les opérateurs de l'État et les établissements publics

1. La notion d'opérateur

Un **opérateur de l'État** est une entité dotée de la personnalité morale, chargée de mettre en œuvre une politique publique sous la tutelle d'un ministère : agences (ANCT, ADEME), établissements publics (EPA : universités, hôpitaux ; EPIC : SNCF, La Poste). Ils disposent d'une **autonomie administrative et financière**, sont soumis à la **tutelle** du ministère (approbation des actes, contrats d'objectifs et de performance) et financés par des subventions publiques.

2. La tutelle et les contrats d'objectifs

La tutelle ministérielle s'exerce par l'approbation de certaines décisions, la nomination des dirigeants, et le **contrat d'objectifs et de moyens (COM)** ou contrat de performance qui fixe les objectifs, les moyens et les indicateurs. Le contrôle est assuré par le commissaire du Gouvernement, les inspections, la Cour des comptes et le Parlement.

3. Le débat sur l'agencification

La création d'opérateurs spécialisés répond à un besoin d'expertise et d'autonomie de gestion, mais elle peut entraîner **fragmentation, coûts de coordination et perte de maîtrise stratégique** pour l'État. C'est un débat récurrent de la réforme de l'État (axe 12).

Chapitre VI — Synthèse opérationnelle et implications pour un cadre

Grille de lecture à retenir : pour toute politique publique, se demander — qui décide (ministre/Gouvernement) ? qui pilote (direction centrale, SGG) ? qui exécute sur le territoire (préfet, DDI, services spécialisés) ? qui opère (opérateur, établissement public) ? qui régule (AAI) ? qui contrôle (Cour des comptes, Parlement, inspections, juridictions) ?

Implications concrètes pour un attaché : situer son service dans cette architecture ; distinguer autorité hiérarchique (ordres) et coordination (préfecture) ; connaître les circuits interministériels (SGG) et européens (SGAE/SGAR) ; respecter la tutelle si on travaille avec un opérateur ; anticiper le contrôle de légalité si on instruit des actes de collectivités.

Exercice d'oral (3-5 min) : « Le préfet est-il encore le patron de l'État dans les territoires ? » — définition du rôle, évolution depuis 1982, enjeux (coordination vs autonomie des collectivités), conclusion nuancée.

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes : Constitution du 4 octobre 1958 (art. 8, 13, 20, 21) ; loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) ; décret du 14 février 1959 et circulaire du 10 juin 1964 (préfets de région) ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982 (contrôle de légalité) ; loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS) ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (CNIL) ; règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ; ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (Autorité de la concurrence) ; loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 (HATVP) ; loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (AMF) ; loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 (Défenseur des droits) ; loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 (ARCOM). Vérifier les versions consolidées sur Légifrance.

Rapports : rapports de la Cour des comptes sur l'organisation territoriale de l'État et la réforme de l'administration territoriale ; rapports de l'IGA sur le corps préfectoral ; rapports parlementaires.

Ouvrages : manuels de droit administratif (organisation de l'administration) ; travaux de sociologie de l'État (Bourdieu, Rouban) ; Bezes, *Réformer l'État* (2009).

Règle appliquée : aucune référence inventée ; textes et organismes cités existent réellement, à vérifier avant usage en copie.